

1510949-44.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343299/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22000655 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7216/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2343299 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510949-44.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343299/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22000655 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7216/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2343299 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SOUZA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

MATHEUS SOUZA SANTOS e MARCELO EVANDRO MARCELINO DE OLIVEIRA, vulgo "Fião", estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificados (pg. 201 - Matheus e pg. 202 - Marcelo), os réus apresentaram defesa às fls. 213/218 (Matheus) e 230/231 (Marcelo).

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (pg. 249/250).

Os réus foram citados (pg. 328 - Matheus e pg. 329 - Marcelo) e, durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A defesa de Marcelo postulou a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, a aplicação das benesses legais e a defesa de Matheus teceu considerações acerca da dosimetria da pena.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/7), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), fotografias (fls. 28/37), laudo pericial (fls. 111/115) e informação (fls. 118/151), além da prova oral produzida.

A autoria é certa.

O réu Marcelo, em juízo, negou a acusação. Disse que havia adquirido um pedaço de maconha de Matheus para uso próprio, por R\$150,00.

O réu Matheus relatou ter ido a Jaú para pegar uma droga e, na volta, foi abordado e preso. Negou ter liberado o acesso ao seu celular para os policiais. Afirmou que ganharia parte da maconha pelo transporte, que venderia ou emprestaria a alguns amigos. Estava desempregado na época e começou a mercancia ilícita em outubro.

O policial civil Evandro contou que estava em patrulhamento, quando o investigador da DISE recebeu a informação de que um carro prata, rebaixado e "insulfilmado", chegaria em Bocaina trazendo grande quantidade de droga. Em razão disso, iniciou patrulhamento nas entradas da cidade. Ao avistar um veículo com as características indicadas (onde estavam Matheus e a namorada dele), promoveu a abordagem e, durante a revista do veículo, encontrou cerca de 1kg de maconha embaixo do banco traseiro. Na ocasião, Matheus começou a chorar e admitiu o tráfico, enquanto a namorada dele disse não saber de nada, pois havia ficado em uma lanchonete enquanto ele foi apanhar os entorpecentes. O celular do réu foi apreendido.

A companheira de Matheus, Ketilhim, afirmou que o acusado a deixou na lanchonete Mc Donalds e disse que precisava sair um pouco. Ele retornou cerca de dez minutos depois e, após comerem, retornaram a Bocaina, onde a abordagem ocorreu. Não conhece Marcelo e não sabia do envolvimento de Matheus com o tráfico.

A testemunha André teceu bons comentários acerca da conduta do acusado Matheus, que era usuário de drogas e, atualmente, trabalha na CPFL.

O policial civil Filipe confirmou o relato de seu colega e disse que o acusado afirmou que estava apenas transportando a droga para outra pessoa. Já na delegacia, Matheus autorizou o acesso aos diálogos que estavam no celular dele. Informalmente, Matheus havia mencionado o nome de "Fião" e, durante a análise das conversas, encontrou o referido contato, com quem o réu travou as negociações que antecederam o flagrante revelando que ambos haviam adquirido a droga apreendida em sociedade para comercializá-la. Além disso, havia outras conversas de Matheus que indicavam o comércio de entorpecentes. Em posterior busca realizada na casa dos réus, nada de ilícito foi encontrado e não foi apreendido o celular de Marcelo. Matheus não era conhecido nos meios policiais da cidade de Jaú.

Cumpre, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão dos réus, mas o encontro das drogas (em vultosa quantidade), além do teor das mensagens de celular, a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Pois bem. O réu Matheus admitiu o tráfico sob o crivo do contraditório, oportunidade em que sustentou atravessar dificuldades financeiras. No mesmo sentido, as narrativas apresentadas pelos policiais civis, que apreenderam significativa quantidade de maconha na posse do acusado, incompatível com o mero consumo próprio, além das mensagens encontradas no celular dele sobre a negociação da droga apreendida e transações de entorpecentes com usuários diferentes (fls. 136/143).

Nada há nos autos a afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis colhidos durante a instrução ou da confissão judicial do acusado.

A alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o acusado é apto para o trabalho e deveria ter buscado meios lícitos para o seu sustento, inclusive porque mencionou possuir atualmente uma fonte de renda lícita.

No que tange ao acusado Marcelo, o relatório realizado acerca dos diálogos constantes no celular de Matheus (fls. 126/135) revelou diálogos de que eles tinham adquirido a maconha apreendida em conjunto para a venda.

As mensagens anexadas na pg. 130 denotam que Marcelo convence Matheus a ir buscar o entorpecente para ambos em Jaú, passa instruções para negociar a droga e promete ao comparsa o importe de R\$50,00 para abastecer o veículo. Às fls. 132/133, Marcelo questiona a qualidade da maconha negociada por Matheus e pergunta se teria a mesma qualidade de outra adquirida anteriormente.

Em arremate, ainda que os réus sejam também usuários, tal fato não acarreta necessariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado aos réus restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que as penas-base devem ser majoradas, considerando a quantidade de entorpecente apreendida (fls. 15), apesar do seu menor potencial lesivo, se comparado a outras drogas. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão para Matheus e torno sua pena ao mínimo legal.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que os acusados se dedicassem a essa atividade criminosa por tempo considerável ou integrassem organização criminosa. Assim, diminuo cada reprimenda de 2/3, tornando-as definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa (Marcelo) e 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa (Matheus).

Considerando a primariedade dos réus (fls. 315/316 e 320), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e dos motivos esposados na primeira fase.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, CP, o réu MATHEUS SOUZA SANTOS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, e MARCELO EVANDRO MARCELINO DE OLIVEIRA à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal.

Faculto o apelo em liberdade.

Declaro o perdimento do veículo e demais bens apreendidos, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA